



P U T U S A N

Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Jaeni Bin Satuman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pagesangan Gg. 3-A No. 30 Surabaya dan
Kost Jl. Simowau, Sepanjang Kec. Taman
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan



Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2511/Pid.Sus/2023/PN.Sby tertanggal 21 Desember 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA PDM-5044/Tg.Prk/11/2023, tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Skrop plastik;
- 1 (satu) Bungkus Plastik warna merah;
- 1 (satu) Handphone REDMI warna Hitam;
- 1 (satu) Handphone VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar ATM Xpresi BCA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau



putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-5044/Tg.Prk/11/2023, tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Agus Supriyanto, S.H dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana



itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. MUKAYIT (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa sepakat dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Mukayit (DPO). Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti *screenshot* pembayaran ke Sdr. Mukayit (DPO), kemudian tidak berselang lama Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram secara ranjauan tepatnya di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung membagi/memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual belikan dengan harga setiap 1 (satu) poket nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menyuruh



pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu secara transfer ke rekening milik Terdakwa serta mengirimkan bukti *screenshot* transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu dengan cara ranjau kepada para pembeli di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket plastic diantaranya :

1. Pertama kepada Sdr. Kepet sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB secara ranjau bertempat di dekat sampah Jl. Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
2. Kedua kepada Sdr. Barito sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB secara ranjau bertempat di bawah bata Jl. Simowau Gg. Semanggi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu laku terjual sebanyak 2 (dua) poket sehingga tersisa sebanyak 14 (empat belas) poket narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual, kemudian dari penjualan sebelumnya tersisa sebanyak 7 (tujuh) poket yang masih belum laku terjual. Sehingga total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual, serta dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) poketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kost Jl. Simowau, Sepanjang, Kec. Taman, Kab.



Sidoarjo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Oki Ari Saputra, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 21 (dua puluh satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total $\pm 4,21$ (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berada di dalam paying di atas kamar mandi;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip;
- c. 1 (satu) buah skrop plastik;

Ditemukan di belakang kamar mandi;

- d. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

Ditemukan di atas lantai;

- f. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07692/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap pemeriksaan :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,984$ gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman pada pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kost Jl, Simowau, Sepanjang, Kec. Taman, Kab, Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kost Jl. Simowau, Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Oki Ari Saputra, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a) 21 (dua puluh satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berada di dalam paying di atas kamar mandi;

b) 2 (dua) bungkus plastik klip;

c) 1 (satu) buah skrop plastik;

Ditemukan di belakang kamar mandi;

d) 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam;

e) 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

Ditemukan di atas lantai;



f) Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

g) 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07692/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,984$ gram.



- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Suprianto, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Mukayit (DPO) tersebut yang di ranjau di samping penjual Es degan Jl. Raya Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, yang mana saat itu



Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat total 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu dibagi menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus, sedangkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sisa pembelian Narkotika jenis Shabu sebelumnya dari Sdr. Mukayit (DPO) yang belum laku terjual;

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu yang Pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang di ranjau di dekat sampah Jl. Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Kedua Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib yang diranjau di bawah bata Jl. Simowau Sdr. Kepet membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kost Jl. Simowau, sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama dengan saksi Oky Ari Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, dengan berat masing-masing, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang



Halaman 15 Putusan Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby



beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat + 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) handphone VIVO warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 4,21 (empat koma dua satu) gram beserta bungkusnya tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak



didalam payung diatas kamar mandi, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) Skrop plastik tersebut terletak dibelakang kamar mandi, kemudian 1 (satu) handphone Redmi warna hitam dan 1 (satu) handphone VIVO warna hitam tersebut terletak di teras/lantai sedang digunakan dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA tersebut ditemukan di dompet Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polrestaes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Oky Ari Saputra, SH dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Mukayit (DPO) tersebut yang di ranjau di samping penjual Es degan Jl. Raya Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, yang mana saat itu terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat total 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu dibagi menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus



ribu rupiah) per bungkus, sedangkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sisa pembelian Narkotika jenis Shabu sebelumnya dari Sdr. Mukayit (DPO) yang belum laku terjual;

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu yang Pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang di ranjau di dekat sampah Jl. Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Kedua Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib yang diranjau di bawah bata Jl. Simowau Sdr. Kepet membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kost Jl. Simowau, sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama dengan saksi Agus Suprianto, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, dengan berat masing-masing, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta



Halaman 19 Putusan Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby



(nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) handphone REDMI warna hitam, 1 (satu) handphone VIVO warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total + 4,21 (empat koma dua satu) gram beserta bungkusnya tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak didalam payung diatas kamar mandi, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) Skrop plastik tersebut terletak dibelakang kamar mandi, kemudian 1 (satu) handphone Redmi warna hitam dan 1 (satu) handphone VIVO warna hitam tersebut terletak di teras/lantai sedang



digunakan dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA tersebut ditemukan di dompet terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa sepakat dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Mukayit (DPO). Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti screenshot pembayaran ke Sdr. Mukayit (DPO), kemudian tidak berselang lama Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram secara ranjauan tepatnya di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab Sidoarjo.



- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung membagi/memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual belikan dengan harga setiap 1 (satu) poket nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu secara transfer ke rekening milik Terdakwa serta mengirimkan bukti screenshoot transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu dengan cara ranjau kepada para pembeli di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket plastic diantaranya: Pertama kepada Sdr. Kepet sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB secara ranjau bertempat di dekat sampah Jl. Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Kedua kepada Sdr. Barito sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB secara ranjau bertempat di bawah bata Jl. Simowau Gg. Semanggi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu laku terjual sebanyak 2 (dua) poket sehingga tersisa sebanyak 14 (empat belas) poket narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual, kemudian dari penjualan sebelumnya tersisa sebanyak 7 (tujuh) poket yang masih belum laku terjual. Sehingga total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkoba jenis



shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) poketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25
September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kost Jl. Simowau,
Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa dilakukan penangkapan
oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Oki Ari Saputra, S.H selaku
anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu pada saat dilakukan
pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) poket
plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat
total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, yang
ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berada di
dalam payung di atas kamar mandi, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu)
buah skrop plastic Ditemukan di belakang kamar mandi, 1 (satu) buah
Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam,
Ditemukan di atas lantai, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus
ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA Ditemukan di dalam dompet
milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke
Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih
lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat
sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
dengan No. Lab : 05274/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani
oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm Apt, Bernadeta Putri
Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si terhadap
pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 2511/Pid.Sus/2023/PN Sby



berat netto $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang



diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya;

- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Skrop plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) Handphone REDMI warna Hitam;
- 1 (satu) Handphone VIVO warna Hiram;
- 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa sepakat dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Mukayit (DPO). Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti screenshot pembayaran ke Sdr. Mukayit (DPO), kemudian tidak berselang lama Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram secara ranjauan tepatnya di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab Sidoarjo.
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa



pulang ke rumahnya dan langsung membagi/memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual belikan dengan harga setiap 1 (satu) poket nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu secara transfer ke rekening milik Terdakwa serta mengirimkan bukti screenshoot transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu dengan cara ranjau kepada para pembeli di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket plastic diantaranya: Pertama kepada Sdr. Kepet sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB secara ranjau bertempat di dekat sampah Jl. Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Kedua kepada Sdr. Barito sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB secara ranjau bertempat di bawah bata Jl. Simowau Gg. Semanggi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu laku terjual sebanyak 2 (dua) poket sehingga tersisa sebanyak 14 (empat belas) poket narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual, kemudian dari penjualan sebelumnya tersisa sebanyak 7 (tujuh) poket yang masih belum laku terjual. Sehingga total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual. Serta dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,-



(tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) poketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kost Jl. Simowau, Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Oki Ari Saputra, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berada di dalam payung di atas kamar mandi, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastic Ditemukan di belakang kamar mandi, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam, Ditemukan di atas lantai, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA:** Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA:** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa sepakat dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Mukayit (DPO). Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti *screenshot* pembayaran ke Sdr. Mukayit (DPO), kemudian tidak berselang lama Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. Mukayit (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram secara ranjauan tepatnya di samping penjual Es Degan Jl. Raya Tawangsari, Kec. Taman, Kab Sidoarjo.

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung membagi/memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual belikan dengan harga setiap 1 (satu) poket nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu secara transfer ke rekening milik Terdakwa serta mengirimkan bukti *screenshot* transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan narkotika jenis shabu



dengan cara ranjau kepada para pembeli di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket plastic diantaranya :

Pertama kepada Sdr. KEPET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September

2023 sekira pukul 21.00 WIB secara ranjau bertempat di dekat sampah Jl.

Simowau Gg. Nanas, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Kedua kepada Sdr.

BARITO sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.30

WIB secara ranjau bertempat di bawah bata Jl. Simowau Gg. Semanggi,

Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa dari sebanyak 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu laku terjual sebanyak 2 (dua) poket sehingga tersisa sebanyak 14 (empat

belas) poket narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual, kemudian dari penjualan sebelumnya tersisa sebanyak 7 (tujuh) poket

yang masih belum laku terjual. Sehingga total sebanyak 21 (dua puluh satu) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual. Serta dari hasil

penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu)

poketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30

WIB bertempat di kost Jl. Simowau, Sepanjang, Kec. Taman, Kab.

Sidoarjo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Agus Supriyanto,

S.H dan saksi Oki Ari Saputra, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota

Besar Surabaya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

barang bukti berupa :



21 (dua puluh satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total $\pm 4,21$ (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berada di dalam paying di atas kamar mandi;

2 (dua) bungkus plastik klip;

1 (satu) buah skrop plastik;

Ditemukan di belakang kamar mandi;

1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam;

1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

Ditemukan di atas lantai;

Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA;

Ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07692/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,984$ gram.

Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Skrop plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) Handphone REDMI warna Hitam;
- 1 (satu) Handphone VIVO warna Hiram;
- 1 (satu) lembar ATM Xpresi BCA;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Jaeni Bin Satuman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) Skrop plastik;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna merah;
 - 1 (satu) Handphone REDMI warna Hitam;
 - 1 (satu) Handphone VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar ATM Xpresi BCA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 30 Januari 2024, Erintuah Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum,
Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.